

특별감사

감 사 보 고 서

- ◇◇ ◇◇◇◇ 및 ◇◇◇센터 ◇◇◇치료실 -

2020. 06.

충남대학교병원 감사실

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

◇◇ ◇◇◇◇ 및 ◆◆◆◆◆센터 ◆◆◆치료실 담당자 등의 이해 관계자와의 금품수수 등 부정한 업무 사항을 조사하고자 함.

2. 감사대상 및 범위

대상은 ◇◇ ◇◇◇◇ 및 ◆◆◆◆◆센터 ◆◆◆치료실이며, 감사범위는 환자 물리치료과정 전반에 걸친 충남대학교병원 임·직원 행동강령의 준수사항과 업무에 대한 관리 실태

3. 감사기간

○ 2020. 06. 02.(화) 부터 같은 해 06. 10.(수)까지 감사를 실시함.

4. 감사인원

○ 감사반장 : 감사실장	행정2급	갑	
○ 감사반원 : 감사인	행정3급	을	
	감사인	행정5급	병
	감사인	원무2급	정

5. 감사중점사항

- 충남대학교병원 임·직원 행동강령 위반 사항의 확인
- 관련 환자에게 특혜를 제공하였는지, 관절염치료실의 업무 프로세스 미흡 등 조사

II. 감사결과 요약

1. 사건 개요

20년 3월 ◇◇ ◇◇◇◇ 및 ◆◆◆◆◆, ○○○○○교실 ◆◆◆치료실 직원이 환자로부터 양주를 받아 본인이 가져간 일이 발생하였으며 그 후 양주를 준 환자에게 공여자인 직원이 특별한 치료 스케줄 변경 및 처방 변경을 해주었다는 내용으로 병원 그룹웨어의 HOT-LINE(갑질,부패행위 신고) 게시판에 “청렴한 병원을 희망합니다”라는 제목으로 글이 익명으로 게시되어 익명인 관계로 정식 조사를 실시하지 않았으나 충남대학교병원 노동조합에서 이에 대한 사안의 중요성을 피력하여 특별감사에 착수하게 되었다.

2. 충남대학교병원 임·직원 행동강령 위반 사항 관련

【청구요지 1】

○ 임직원은 직무 관련 여부 및 기부·후원·증여 등 그 명목에 관계없이 동일인으로부터 1회에 100만원 또는 매 회계연도에 300만원을 초과하는 금품 등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 되도록 되어 있는데 관련 규정에 위배되는지 여부 및 관련 행위에 대한 신고의 의무에 위배되는지 여부

감사결과, ■■■■■ 무는 「충남대학교병원 임·직원 행동강령」 제22조(금품 등의 수수 금지)의 경우는 즉시 거부의를 밝혔고¹⁾ 보관기간에도 금품제공자에게 계속적으로 거부의를 밝혀 회수해간 사실이 소명서【별첨1,2】로 확인되어 비위행위에는 해당하지 않고 1회에 100만원²⁾을 초과하는 금품에 관한 내용 또한 【별첨3】와 같이 영수증과 카달로그로 확인되었다.

다만 같은 강령 제26조(직무관련자 등과의 거래 신고) 임직원은 자신, 배우자, 직계 존속·비속(생계를 같이 하는 경우만 해당한다. 이하 이 조에서 같다) 또는 특수 관계 사업자가 임직원 자신의 직무관련자 또는 직무관련 임직원과 직접 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하는 경우(무상인 경우를 포함한다)에는 병원장에게 미리 별지 서식에 따른 서면으로 신고하여야 한 의무 사항에서 신고의 의무를 준수하

1) 국민권익위원회 질의답변 중 '지체 없이'란 '불필요한 지연 없이'를 의미하는 것으로 지체 없이 할 수 없었던 정당한 사유가 있는 경우에는 그 사유가 종료된 후 즉시를 의미하며, 입찰적으로 그 시간적 한계를 정할 수 없고 구체적인 사정에 따라 개별적으로 판단할 수밖에 없습니다.

2) 국민권익위원회 질의답변 중 금품등의 가액이 시가와 현저한 차이가 없는 이상 실제 지불된 비용으로 하고 이를 알 수 없으면 시가(통상의 거래가격)를 기준으로 산정해야 할 것입니다.

지 못해 비위행위에 해당 된다.

3. 관련 환자에게 특혜를 제공하였는지 와 관절염치료실 치료 스케줄 관련

【청구요지 2】

○ 병원 임직원은 자신의 직무권한을 행사하거나 지위·직책 등에서 유래되는 사실상 영향력을 행사하여 부당한 행위를 해서는 안 되도록 되어 있는데 관련 규정에 위배되는지 여부

◇◇ ◇◇◇◇ 및 ◆◆◆에서는 환자의 치료 스케줄의 경우 특정 환자 만이 아니고 모든 환자들에게 환자의 상태를 고려하여 환자의 편의에 맞게 변경처리하고 있음을 확인하였고 이는 환자 상태와 치료여건을 고려하여 환자에게 편의를 제공하고자 이루어진 행위로서 다른 병원에서도 이와 유사하게 외래환자를 진료하는 것으로 조사되었다.

4. 관련 환자에게 특혜를 제공하였는지 와 ■■■■■ 치료실 치료 처방변경 관련

【청구요지 3】

○ 의사의 처방과 다른 ■■■■■를 실시하였다는 내용에 따라 치료사의 임의대로 ■■■■를 하는 업무프로세스 점검

의사의 처방(TENS)과 다른 치료 방법(EST)을 시행하고 의사의 처방을 치료사 임의대로 변경하였다고 하여 이를 조사한 결과 ■■■■■가 환자의 상태를 확인하고 의사 처방과 다를 경우 의사에게 처방 변경 요청을 하여 ■■■■■를 하는 경우는 있으나 해당자에게는 의사의 처방과 동일한 치료를 한 것으로 조사되었다.

Ⅲ. 감사결과 처분요구사항 명세 :별첨

충남대학교병원

경징계(감봉) 및 개선 요구

제 목 ◇◇ ◇◇◇◇ 및 ◆◆◆◆◆센터 ◆◆◆치료실 업무담당자의 금품수수 및 업무처리 부적정

관계부서 ◇◇ ◇◇◇◇ 및 ◆◆◆◆◆ ◆◆◆치료실

내 용

「업무분장규정」 제56조에 의거하여 「◇◇ ◇◇◇◇ 및 ◆◆◆◆◆센터운영 규정」에 따라 □□□□ 산하에 ◆◆◆치료실을 두고 환자의 건강 증진을 위하여 환자의 물리치료 업무를 수행하고 있다.

한편 「충남대학교병원 임·직원 행동강령」 제22조에 따르면 임직원은 직무 관련 여부 및 기부·후원·증여 등 그 명목에 관계없이 동일인으로부터 1회에 100만원 또는 매 회계연도에 300만원을 초과하는 금품 등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다고 되어 있으며 같은 강령 제26조에는 임직원은 자신, 배우자, 직계존속·비속(생계를 같이 하는 경우만 해당한다. 이하 이 조에서 같다) 또는 특수관계 사업자가 임직원 자신의 직무관련자 또는 직무관련임직원과 직접 다음 각 호³⁾의 어느 하나에 해당하는 행위를 하는 경우(무상인 경우를 포함한다)에는 병원장에게 미리 서면으로 신고하여야 한다고 되어 있다.

또한 관절염 업무 매뉴얼에서는 처방에 따라 의사의 오더(처방)를 확인하고 시간 예약을 하고 초기 평가 및 재평가를 한 후 주치의와 협의하고 처우계획서(Treatment plan)를 작성하여 치료 목표를 정리하고 치료를 실시하며 치료 후 EMR에 액팅 및

3) 1. 금전을 빌리거나 빌려주는 행위 및 유가증권을 거래하는 행위. 다만, 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 금융회사 등으로부터 통상적인 조건으로 금전을 빌리는 행위 및 유가증권을 거래하는 행위는 제외한다.
2. 부동산, 자동차, 선박, 항공기, 건설기계, 그 밖에 이에 준하는 재산을 거래하는 행위. 다만, 공매·경매·입찰 및 공개추첨(이하 “공매 등”이라 한다)을 통한 거래 행위는 제외한다.
3. 제1호 및 제2호의 거래 행위 외에 물품(일상생활용품은 제외한다), 용역, 공사 등의 계약을 체결하는 행위. 다만, 공매등을 통한 계약 체결 행위 또는 거래관행상 불특정다수를 대상으로 반복적으로 행해지는 계약 체결 행위는 제외한다.

기록 작성을 하여 종결 처리하도록 되어있다.

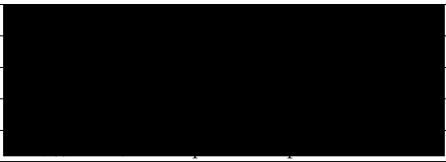
그러나 ◆◆◆ 치료실의 무는 환자로부터 금품을 제공받았고 즉시 거부 의사를 밝혔으나 금품제공자는 동료들과 회식에 사용하라며 금품을 두고 갔으며 그대로 방치하다가 시일이 지나 반환하였다. 충남대학교병원 임·직원 행동강령에서 병원장 및 부정청탁방지 담당관에게 서면으로 이를 알려야 했으나 알리지 않았다.

또한 치료 스케줄의 특혜에 관해서는 확인한 결과 특정인만의 특혜가 아니고 대다수의 환자에게 환자의 편의를 위하여 변경해주고 있는 사실은 확인하였다.

아울러 ■■■■■ 무는 금품제공자인 기환자의 물리치료(도수치료, EST, 운동치료를)를 시행하면서 의사의 처방인 TENS를 임의대로 치료사 경에게 EST로 처방하도록 지시하였다고 되어 있는데 확인한 결과 【표】와 같이 의사의 처방에 따라 TENS 치료를 시행한 것이 확인되었다.

【표】 기님 물리치료 현황

진료일자	본인부담금	구분	치료시간	■■■■■	처방 및 시행	비고
2020.03.11.	39,900	외래	09:30	무		
			10:00	신		
			10:30	경		
2020.03.25.	〃	〃	〃	〃		
2020.04.06.	〃	〃	〃	〃		
2020.04.09.	〃	〃	〃	〃		
2020.04.13.	〃	〃	〃	〃		
2020.04.16.	〃	〃	09:30	무		
			10:00	신		
			10:30	경		
			15:00	무		
			15:30	신		
			16:00	경		
2020.04.20.	〃	〃	〃	〃		
2020.04.23.	〃	〃	〃	〃		
2020.04.27.	〃	〃	09:30	무		
			10:00	신		
			10:30	경		
2020.05.04.	79,800	〃	〃	〃		
2020.05.07.	23,800	〃	15:00	무		
			15:30	신		
			16:00	경		
2020.05.14.	39,900	〃	〃	〃		
2020.05.18.	〃	〃	09:30	무		
			10:00	신		
			10:30	경		
2020.05.21.	478,500	〃	15:00	무		

			15:30	신		
			16:00	경		
2020.05.25.	39,900	〃	09:30	무		
			10:00	신		
			10:30	경		

※ - EST(ElectroShock Therapy-경피적 전기자극치료 / 통증 관련) 수가 ₩3,110원

- TENS(Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation-전기자극치료 / 마비 관련) 수가 ₩4,680원

관련자 주장 및 판단

위 사건 당사자 무는 이 사건과 관련한 모든 사실을 인정하고, 깊이 반성하고 있다. 다만 선물을 제공할 때 거부 의사를 표현했으나 환자분께서 직원의 회식에 사용하라고 하며 두고 가 추후 방문 시 계속적으로 거부 의사를 밝혔으며, 시일은 소요됐지만 최종적으로는 돌려드렸다.

다만 직원들 간의 의사소통의 문제로 이와 같은 내용을 공유하지 못하였다. 이는 인력의 적절한 순환배치가 되지 않아 발생한 사례로 향후에도 지속적으로 발생할 것으로 판단되어 인력 재배치를 통해 적극적인 방법으로 방지 대책을 마련하여야 한다.

징계요구 양정

업무를 부당하게 처리한 위 ■■■■■의 행위는 「충남대학교병원 임직원 행동강령」 제22조(금품 등의 수수 금지) 1항 임직원은 직무 관련 여부 및 기부·후원·증여 등 그 명목에 관계없이 동일인으로부터 1회에 100만원 또는 매 회계연도에 300만원을 초과하는 금품 등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다고 같은강령 제26조(직무관련자 등과의 거래 신고) 1항 임직원은 자신, 배우자, 직계존속·비속(생계를 같이 하는 경우만 해당한다. 이하 이 조에서 같다) 또는 특수관계 사업자가 임직원 자신의 직무관련자 또는 직무관련임직원과 직접 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하는 경우(무상인 경우를 포함한다)에는 병원장에게 미리 서면으로 신고하여야 한다는 의무 사항 중 신고의 의무를 준수하지 않은 것이 비위행위로 판단되고, 이는 「인사규정」 제61조(징계사유)에 해당한다.

한편 위 비위행위는 환자의 치료에 중대한 혼란을 가져오거나, 병원 재산에 막대한 손해를 발생시켰다고 단정할 수는 없다고 할 것으로 보아 비위의 정도가 심하지 않다고 경과실로 판단되어진다.

아울러 금품제공자인 기님의 증언에 따르면 ■■■■■ 무는 환자의 치료를 제공함에 성실성이 있다고 하며, 본인이 타 병원 2곳에서 치료를 받아도 효과가 없었던 어깨 부분이 호전되어 매우 만족하고 있다고 밝혔다. 하지만 이번 일로 무에게 미안한 마음에 현재는 치료를 받으러 오기가 꺼려진다고 하며 금품을 제공한 것이 문제가 된다면 모든 죄는 자신에게 있으니 자신에게 책임을 물을 것을 강조하고 있지만 무는 금품을 제공받고도 「충남대학교병원 임·직원 행동강령」에 따라 신고를 해야 하는 의무를 다하지 않아 이 강령을 위배한 것으로 「인사규정」 제 69조(징계양정기준) 6.청렴의무위반 사항으로 비위의 정도가 약하고 경과실로 경징계(감봉)에 해당한다.

조치할 사항 충남대학교병원장은

- ① 위 비위행위를 한 관련자에게는 「인사규정」의 징계 절차에 따라 징계처분하시고 (경징계-감봉)
- ② 관절염 치료실의 소통의 문제는 원활한 인사 교류가 없었던 것이 이유로 야기된 사항으로 해당 치료실의 직원들의 부서 재배치 및 적정인력의 조정을 통한 효과적인 업무 프로세스 개선책을 마련하시기 바랍니다. (개선)

[관련자 : ◇◇ ◇◇◇◇ 및 ◆◆◆◆ ■■■■■(△△3급) 무 - 경징계(감봉)]

【별첨1】

소명서

제복 및 사유	기부자 신분에 대한 반환 사항(영수)		
제출 일자	2020.6.1		
세출자(성명)	[Redacted]	주민등록번호	[Redacted]
수 수	[Redacted]		
신 호 번 호	[Redacted]	이력일주소	[Redacted]

[illegible]

【별첨2】

소명서

제목 및 사유	기부금전 (원금) 반환의 건		
제출인자			
제출자(성명)		주민등록번호	
주 소			
신 회 비 호		이메일주소	

내 용

1. 2019年 6月 초 다른 종합 병원에서 어깨 수술을 2번이나 했는데 실수
..... 중 하나였습니다. 치료받지 못해 병원에서 수술 성공했습니다. 너무 기뻐했습니다.
..... 내사

2. 2020년도. 어깨 수술을 마치고 완전한 회복치료를 받고 있었으나 여러
..... 가지로. 중의 병원에 감사드리고 싶지만 [redacted]은 매우 힘들다.
..... 하기 싫었습니다. 연세와 회복을 위해 주는데 할 수가 없었습니다.
..... 결과적으로는 많이 좋아지지만 또 한번 감사드립니다.

3. 4月 중수정 [redacted] 중 받고 수술 후 회복이
..... 못하는데도 여러 그릴 직원들과 회식할때 쓰시라고 병주 관병을 받고
..... 가려는데 이런것을 받았으면 안된다고 거부 하더니 병에 걸리므로 더욱
..... 안된다고 화를 더 했다고 제게 너무 원망스러워서
..... 고백 하고 왔습니다.

4. 수술이 지났을 [redacted] 병에서 몇달동안의 가 하는데
..... 너무 힘들었지만 할수 없었 했습니다.

5. [redacted] 병에서 설쳐 개원 할아 데려 연세와 회복을 위해

※ 위 내용은 사실에 입각하여 기술하였으나 하위도 기술한 것이 있을 경우
그에 따른 민형사상의 책임을 받을 것을 확인합니다.

【별첨3】

E2FD8B134C98mpZ

백화점 매출 영수증(재발행)

구분	내용	구분	내용
거래일시	2019/12/30 19:29:34	가맹점명	[REDACTED]
승인번호	[REDACTED]	대표품번호/명	/
할부개월	0	POS	
거래금액	607.239	거래번호	[REDACTED]
카드번호	[REDACTED]		

LOTTECARD